

1500121-69.2022.8.26.0555

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JENIFFER FERNANDA DOS SANTOS CUNHA

Data da Audiência

23/08/2022

Réu Preso

Aos 23 de agosto de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500121-69.2022.8.26.0555 - 2022/001037

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JENIFFER FERNANDA DOS SANTOS CUNHA

Data da Audiência

23/08/2022

Réu Preso

Aos 23 de agosto de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; da acusada JENIFFER FERNANDA DOS SANTOS CUNHA, presa na Penitenciária Feminina de Guariba; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; da testemunha ELIAS ALEXANDRE DOS SANTOS. Preliminarmente, foi oportunizada à ré e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foi adicionada, a partir do lobby,

à audiência virtual, e inquirida a testemunha ELIAS ALEXANDRE DOS SANTOS, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, e desconectada da audiência virtual logo após seu depoimento. Por fim, foi realizado o interrogatório da acusada, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. As partes desistiram das oitivas das testemunhas KAREN GRASIELA ANGELOTTI e RODRIGO AGUIAR HONDA, o que foi homologado pelo MM Juiz. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. JENIFFER FERNANDA DOS SANTOS CUNHA, qualificada, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. A ré foi citada e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a desclassificação da acusação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo a defesa reiterado os termos da manifestação ministerial. É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogada em juízo, a acusado confessou a propriedade dos entorpecentes descritos na denúncia, todavia alegou que se destinavam ao seu consumo pessoal. Realmente, não existem elementos de convicção suficientes para firmar entendimento seguro de que a ré estivesse traficando, tendo em vista, especialmente, a quantidade de drogas, que era muito pequena. Assim, desclassifico a acusação para a figura descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, verificando que a ré é reincidente, não vislumbro possível a aplicação da lei 9.099/95. Por ser reincidente, aplico a pena de 02 meses de prestação de serviços à comunidade, a qual já declaro cumprida tendo em vista o tempo de prisão cautelar transcorrido que, embora seja inferior a dois meses, é modalidade muitíssimo mais severa de cumprimento de pena. Expeça-se alvará de soltura. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA